

מועד חתימה: 20.01.25

מועד אחרון להגשה: 21.01.25

תמ"ש 24931-07-23
בפני כב' הש' תומר שלם

בבית המשפט לענייני משפחה
בתל – אביב

ישיבת הוכחות בתיק קבועה ליום 30.01.25

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX התובעת:

באמצעות ב"כ עוה"ד אורי ויזנברג ואח'
מדרך מנחם בגין 154, ת"א 64921
טל': 03-6083545 פקס': 03-6083544
דוא"ל: office@wizelaw.co.il

- נגד -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX הנתבעת:

באמצעות ב"כ עוה"ד בועז לביא (מ.ר. 39392)
מרח' ורדינון אליעזר 3, פתח תקווה 4959507
טל': 03-3733314 פקס': 03-3733324
דוא"ל: boaz@blavi-law.co.il

תצהיר עדות ראשית (הנתבעת)

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 10.11.24 מתכבדת הנתבעת להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה בתיק דנן.

התצהיר שכאן אינו כולל טענות משפטיות (אלו שמורות ועומדות לנתבעת בהתאם לסדרי הדין והתקנות).

בועז לביא, עו"ד
ב"כ הנתבעת

1395/3/37

תצהיר

אני הח"מ, XXXXXXXXXXXXXXXX, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהירה בזה בכתב, כדלקמן:

1. הנני הנתבעת בתיק דנן ותצהירי זה הנו תצהיר עדות ראשית מטעמי.
2. טענות התובעת מוכחות.
3. דירת אמי המנוחה ז"ל (ברח' XXXXXXXXXXXXXXXX) נמכרה ביום 30.01.2013 ע"מ להעמיד לאמי מגורים מצומצמים יותר ומתאימים יותר לגילה והוצאותיה/הכנסותיה. זאת מתוך הבנה מוקדמת כי ההפרש בין תקבול המכר הנ"ל ועלות רכישת הדירה החלופית (ברח' XXXXXXXXXXXXXXXX) עליו יתווספו הכנסותיה השוטפות (גמלת הביטוח הלאומי השוטפת בגין קצבת שארים והשלמת הכנסה) יספקו את צרכיה ומחייתה למשך שנים רבות.
[למן העניין אבהיר כי אני אישית לא לקחתי חלק בהליך מכירת הדירה בת"א ולא בהליך רכישת הדירה בחולון]
4. ביני ובין התובעת (אחותי), מזה שנים, אינה שורה השכינה, בין היתר, בגין שתלטנותה ורצונה העיקש לנהל ולשלוט, באופן בלעדי, בעניינים הפיננסיים והרכשיים הקשורים לאמי ז"ל ובעיקר בשל התעקשותה, במהלך השנים, שלא ליתן לי כל דין וחשבון לגבי התנהלותה ו/או פעולותיה בעניין זה.
5. בנסיבות הנ"ל וכאשר ממילא לא ראינו עין בעין את הדברים, בחרתי שלא להתעמת עם התובעת ונמנעתי מלקחת חלק בכל נושא הטיפול הפיננסי ו/או ההתנהלות הכספית בעניינה של אמי ז"ל. התובעת עשתה, כפי הבנתה ורצונה, בכספים ובחשבונות של אמי ז"ל וזאת מבלי שאני נותנת כל הסכמה מצידי לפעולותיה בחשבונות הבנק של אמי ז"ל ו/או לפעולותיה בעניינים הנ"ל ובכלל.
בוודאי שלא מתוך הבנה או ידיעה, מצידי, כי זו מתעתדת לנהל פינקסנות ארוכת שנים לאחר ולדרוש ממני, אחר דבר ובדיעבד, החזר בגין תשלומים והתחייבויות בהם לא לקחתי כל חלק.
6. התובעת ובעלה השתלטו "בשמחה" על המשימה הנ"ל ובחרו למדר אותי מהפעולות אשר נעשו בענייני הכספים של אמי ז"ל. בהתאמה, **התובעת הצטרפה כבעלים נוספים** לחשבונה של אמי ז"ל ואני מעולם לא ידעתי ו/או לא עודכנתי, על ידי זו, מה התנועות ו/או הפעולות המתבצעות בחשבון הנ"ל (בנק לאומי) ו/או בחשבונה הנוסף של אמי ז"ל (בבנק הפועלים).
- כך התנהלו הדברים, שנה אחר שנה, זו אינה מעדכנת אותי ו/או איננה מיידעת אותי ו/או איננה מציגה בפניי כל מידע קונקרטי בעניין חיסרון כס ו/או קושי כלכלי מצד אמא ז"ל.
- אבהיר כי אומנם נחשפתי מדי פעם לתלונותיה של המטפלת "XXXX" אבל אלו היו, מפעם לפעם, תלונות בגין התמהמהות ו/או זלזול מצד התובעת במתן מענה והתייחסות לפניותיה של טרה.
7. בחודש 09/2018 (או בסמוך לכך) הועלתה הצעה על ידי התובעת כי אנו (שלושת האחיות) ניקח הלוואה מהבנק בעבור אמא ז"ל. הבהרתי, הבהר היטב, לתובעת כי אינני מעוניינת לקחת הלוואה ואף סברתי כי אין צורך בלקיחת הלוואה (קל וחומר באשר התובעת לא הציגה בפניי כל מידע קונקרטי בדבר חסרון כס של אמי ז"ל).

אבהיר – מעולם לא הצעתי כי התובעת תיקח הלוואה ואנו האחיות (או אני לבדי) נחזיר לתובעת את "חלקנו" בהלוואה "ביום מן הימים".

באותם זמנים, לא היה באפשרותי להתחייב בהלוואה וגם לא סברתי שיש צורך לקחת הלוואה.

שכן, אז, גם היום, סברתי, כפי שהבהרתי לעיל, כי לאמי ז"ל היה מספיק כסף לקיום ולא הצלחתי להבין מאין שואבת התובעת את טענת חיסרון הכיס לצרכי הקיום של אמי ז"ל.

התובעת, מצידה, לא מצאה לנכון להציג בפניי כל מידע קונקרטי בדבר חיסרון הכיס הנטען.

8. מעולם לא נתתי את הסכמתי ללקיחת שתי ההלוואות האמורות ובוודאי שלא התחייבתי להחזירן לתובעת (אשר פעלה בעניין זה לפי רצונה ועל דעת עצמה בלבד).

9. להבנתי וראייתי, התעקשותם של התובעת ובעלה, לעשות בחשבוניותיה של אמי ו/או לנהל את ענייניה הכספיים, נעוצה לאו דווקא במצג או בהצהרות של הללו ואין לי כל ספק כי אלו נהנו שנים רבות על חשבונה ומהונה (והכל בכסות והעמדת מצג שונה בתכלית) של אמי ז"ל.

לא בכדי, התכתובת בין בא כוחי לבא/ת כח התובעת העלו פעם אחר פעם חרס והגיעו למבוי סתום כאשר זו מגלה טפח ומחסה טפחיים.

לא בכדי, לאורך כל ההליכים המשפטיים, סרבה התובעת לפעול בגילוי מלא ונאות (ע"ד הצגת אסמכתאות מתאימות המאשרות כי נשאה מכיסה בתשלומים הנטענים במקום אמי ז"ל – קל וחומר לעניין שתי ההלוואות אשר בנדון).

לא בכדי, בוששה תובענתה של התובעת להגיע וזו הוגשה 3 שנים (בקירוב) לאחר מועד פטירת אמי ז"ל. לרבות ובפרט, היעדרה הזועק של הפקת פנייה מוקדמת ומסודרת, מטעם זו, בגין טענותיה ודרישותיה במהלך השנים.

10. שיטת "הסלאמי" בה נקטה התובעת, לאחר לכתה של אמי ז"ל לבית עולמה, ע"ד השתלטות בלעדית על דירת אמי ז"ל (ברח' XXXXXXXX) וסיפוח לעצמה ולכיסה של תקבולי דמי השכירות, מדברת בעד עצמה. ושוב, זו עושה כפי רצונה ועל דעתה בלבד.

11. בפועל, חרף גרסת הבכי ונהי של התובעת, הלכה למעשה, אני היא זו אשר נאלצתי לשכור את שירותיו של עו"ד מטעמי ולנקוט, מיוזמתי, בלית כל ברירה אחרת, בהליך משפטי אקוטי (תביעה לפירוק שיתוף וחלוקת העיזבון). זאת ע"מ לחלץ את חלקי בעיזבון אמי ז"ל וע"מ להפסיק את התנהלותה הלא כשרה בעליל של התובעת (השתלטותה על דירת אמי המנוחה ז"ל ועשייה בה כבשלה לרבות השכרתה וגביית שכה"ד **ישירות לכיסה** ללא שוב).

12. נסיונותיה של התובעת (ובעלה) להטיל בי רפש וגנאי הינם מקוממים עד למאוד. הטענות כנגדי מוצאות מהקשרן והעובדות בשטח מדברות בעד עצמן. בפועל, התנהלה התובעת (ובעלה) על דעת עצמה מכח גחמותיה ושתלטנותה בעניין כספיה ורכושה של אמי ז"ל. כך שנה אחר שנה, ללא כל שקיפות מצידה וללא מסירת כל מידע רלבנטי וקונקרטי.

13. הנני מוצאת את תובענת התובעת כלא כשרה בעליל (בלשון המעטה). מחד, זו עשתה משך שנים רבות - **מחודש ינואר 2013** את אשר עולה על רוחה מבלי לקבל את אישורי ו/או את הסכמתי ו/או את התחייבותי (ובפרט לעניין התחייבות בהלוואות לכאורה בעבור ו/או בשם אמי ז"ל) ומאידך, זאת מוציאה, אחר דבר, תחת ידה (בשיהוי ניכר) שובר חיוב לתשלום בגין חיובים ו/או התחייבויות (לכאורה) בהם לא התחייבתי מעולם, לא נתתני להם הסכמה ו/או אישור מצידי מעולם ובאשר ספק רב באם זו נשאה מכיסה, באופן מלא או חלקי, באותם חיובים והתחייבויות בעבור אמי ז"ל.

14. בניגוד גמור לטענות התובעת מעולם לא התחייבתי לשפותה ו/או לשאת ו/או להשתתף בחיובים ו/או בהוצאות הנטענות (ובכלל). **קל וחומר, לא בהלוואות**. התובעת, ידעה היטב, בכל הזמנים הרלבנטיים, כי לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסי.

אבהיר – מעולם לא התחייבתי לשפות את התובעת ו/או לשאת ו/או להשתתף בחיובים ו/או בהוצאות הנטענות (ובכלל) באשר להבנתי (כאמור בסעיף 3 דלעיל) לאמי ז"ל היו הכנסות מספקות לקיומה וכלכלתה עד יומה האחרון. התובעת אשר "אחזה במושכות" ונהלה, לפי רצונה, באופן בלעדי, את חשבוניות הבנק של אמי ז"ל ואת כל ענייניה הכספיים לא טרחה מעולם להוכיח לי אחרת ו/או לפרוש בפניי מידע קונקרטי אחר.

אבהיר – מעולם לא התחייבתי (ואף לא יכולתי להתחייב) לשפות את התובעת ו/או לשאת ו/או להשתתף בחיובים ו/או בהוצאות הנטענות (ובכלל) באשר בכל הזמנים הרלבנטיים מצבי הכלכלי לא היה מזהיר, הכנסתי הייתה מועטה ביותר וגם אם הייתי חפצה בכך לא היה בידי (או בכיסי) לעשות כן.

15. גם היום, אינני מבינה את **הבסיס המשפטי** מכוחו (ובהסתמך עליו) מבקשת התובעת להפרע ממני, בגין "הגירעון הפיננסי" אשר נוצר **במהלך השנים משנת 2012 ועד לרבות לאחר מועד לכתה לעולמה של אמי ז"ל** וזאת כאשר התובעת לקחה על עצמה ולפי רצונה התחייבויות ותשלומים ללא הסכמתי ו/או ללא אישורי **וכאשר אין "שטר חוב" בצד אלן (בין התובעת לאמי ז"ל) (כידוע ונגלה לכל עין – אין הסכמי הלוואה בין התובעת לאמי המנוחה ז"ל).**

16. הריני להדגיש כי גם היום אינני מוצאת בראיות, המוגשות על ידי התובעת, הוכחה כי היא זו שנשאה במקום אמי ז"ל ו/או בעבורה בכל רשימת ההוצאות המפורטות בתצהירה ו/או בתשלומי שתי ההלוואות המדוברות (האחת מהן, משותפת עם תובעת ואמי ז"ל והשנייה כלל לא ע"ש אמי ז"ל).

17. יתרה מכך, גם אם התובעת נשאה בתשלומי שתי ההלוואות המדוברות (באופן חלקי או מלא), (וזאת מוכחש כאמור) ללא קבלת הסכמתי ו/או אישורי לכך, למפרע או בדיעבד, ללא העמדת הסכם הלוואה ו/או שטר חוב, בינה לבין אמי ז"ל, מה הבסיס לתביעתה זו ממני ?

ובמילים אחרות: באם זו ביקשה להכתיר את עצמה "כצדקת" ו/או ביכרה משך שנים רבות לשלם מכיסה (לכאורה) כספים (במקום ו/או בעבור אמי ז"ל), לכל מאן דהוא, תואיל ולא תציג לי כעת (ובכלל) דרישת תשלום אחר דבר ובדיעבד (בגין חוב צבור רעיונית משנת 2012 ואילך ובכלל).

18. היות והתובעת לקחה על עצמה את ההלוואות המדוברות (כפי הצהרתה שלה) וכאשר גם לפי הצהרתה לא רציתי לקחת חלק בהלוואות הללו ממה נפשה ממני (כעת ובדיעבד) ?

19. לאחר שעיינתי בתצהירה של התובעת איני יכולה שלא להתרשם כי התובעת ניפחה את רכיבי ההוצאות ע"מ לייצר נופך ורקע "מתאים" לתובענה ולטענותיה.

[הצגת טבלאות מנופחות ובצידן הצגת אסמכתאות, באופן חלקי ומצומצם בלבד, בדבר החיובים ו/או ההוצאות הנטענות, כאשר אין כל ראיה אמיתית בדבר ביצוע התשלומים ו/או החיובים האמורים על ידי התובעת]

20. **סכום התביעה מוכחש (וזאת מבלי לגרוע מטענתי בדבר היעדר כל בסיס משפטי לתביעה).**

21. **הקיצוז (אשר בוצע על ידי התובעת) בגין חוב לעובדת/מטפלת "XXX" -**

מעולם לא התנערתי מחלקי בחיוב זה, קל וחומר כל זמן שלא ידעתי במה מדובר והתביעה של העובדת "טרה" לא הוגשה כלל כנגדי (אלא כנגד התובעת בלבד !). אולם, התעקשתי לראות ולהבין במה דברים אמורים (באמצעות בא כוחי).

התובעת עצמה מעולם לא טרחה להעביר לידי עותק מכתב התביעה (עת קבלתו לידיה ובכלל).

עותק מכתב התביעה (תביעתה של XXX) הומצא לידיי בא כוחי רק ביום **25.11.21** לאחר ובעקבות בקשתו של זה מב"כ התובעת (עוה"ד XXX) אשר טפלה דאז בתיק העבודה (תביעתה של XXX נ"י התובעת) וכיום גם בתיק שכאן.

*** מצ"ב עותק דוא"ל מיום 25.11.21 כנספח 1'

לאחר שבא כוחי קיבל לידיו עותק מכתב התביעה של XXX ולאחר בחינתו (על ידי בא כוחי) זה הבהיר לי כי החוב ל XXX חל ונדרש מהעיוזבון (היינו, חל על התובעת שכאן ועל חלקים שווים).

אין נסתר מעין, כי גם כאן, התובעת, עשתה דין לעצמה ואח"כ ובדיעבד מפיקה שובר חיוב בתשלום. ודוק - זו ביכרה שלא להעביר לי בעצמה את כתב התביעה עת או בסמוך למועד קבלתו לידיה (תביעה אשר הוגשה כנגדה כבר בחודש 12/2020), שכרה לעצמה עו"ד לטפל בתביעה הנ"ל, סיכמה עם זו את שכר טרחתה, הגישה כתב הגנה מטעם עצמה בלבד וכיוצא ב – כל זאת מבלי לידע אותי בדבר בזמן אמת ועד חלוף חודשים ארוכים ממועד קבלת כתב התביעה לידיה.

סיכומיה הכספיים (שכה"ט) של התובעת עם באת כוחה, לשם הטיפול בתביעתה של XXX, אינם מענייני ו/או אינם באחריותי ו/או אין לי כל חובה (ורצון) להשתתף בתשלום זה. קל וחומר בנסיבות הנ"ל.

יתרה מכך, להבנתי, רכיב זה (שכ"ט ב"כ התובעת לשם טיפול בתביעתה של XXX) אינו חוב של העיוזבון.

באשר התובעת שכאן הגישה כבר כתב הגנה מטעמה בתיק הנ"ל (עובר למועד בו הועבר כתב התביעה לעיונו של בא כוחי) ובאשר עמדה על השולחן הצעה מתאימה לסילוק התביעה הנ"ל בערכים סבירים לסילוק [להבנתו של בא כוחי] **סוכם (לפי אישורי) בין בא כוחי לבאת כוח התובעת (שכאן) כי התובעת שכאן תסלק את תובעתה של טרה, כנגד תשלום סך כולל של 13,000 ₪, כאשר מחצית הסכום הנ"ל – 6,500 ₪ - יזקף לחובתי בהמשך הדרך.**

שכן, היה ברור לצדדים כי בירור המחלוקות ביננו, כך או אחרת (באמצעות הליכים משפטיים או מיחוצה לכתלי בית המשפט הנכבד) עדיין לפנינו (וכאשר התובעת מחזיקה בידיה את מלוא תקבולי דמי השכירות בגין דירת אמי ז"ל מחודש 12/2020 – סך של למעלה מ- 100,000 ₪ (!!!).

*** מצ"ב עותק דוא"ל מיום 23.02.22 כנספח 2'

22. על מנת להבין את "אורחות" התיק שכאן יש לשם את סדר הדברים על דיוקם ובהקשרם הנכון.

שכן, לא בכדי, התובעת מצניעה מעין (בלשון המעטה) את עצם התנהלותם של שני הליכים/תיקים נוספים (ומיהותם) בין הצדדים (בפני בית המשפט הנכבד שכאן), הקשרם וזיקתם הישירה לענייננו שכאן.

- תמ"ש 317070-01-23 (XXXXXXXXXXXXXXXXX) - תביעה לפירוק שיתוף וחלוקת העיוזבון
- ת"ע 2909-03-23 (XXXXXXXXXXXXXXXXX) – תביעה למינוי מנהל עיוזבון קבוע

23. אמי ז"ל הלכה לבית עולמה ביום **04.09.2020**.

24. ביום **11.01.23** הוגשה תביעתי לפירוק שיתוף וחלוקת העיוזבון כנגד התובעת (התובעת בהליך שכאן) (תמ"ש 317070-01-23).

25. ביום **01.03.23** הגישה התובעת (בהליך שכאן) בקשה למינוי מנהל עיוזבון קבוע (ת"ע 2909-03-23).

26. התביעה שכאן הוגשה ביום **11.07.23**.

ההליכים בשני התיקים הנוספים וזיקתם הישירה לענייננו

27. התובעת, בתצהירה, ביכרה להצניע (כדי למסמס כמעט כליל) את דבר ההתנהלות של שני ההליכים הנוספים והמוקדמים (ובעניינם: כתיבי בי הדין, פרוטוקולים והחלטות בית המשפט הנכבד במסגרתם).

לאילו, כאמור, זיקה ישירה למיחות הטענות בתיק שכאן, בחינתן, פרשנותן והיוצא מהן (ההשלכות העובדתיות והמשפטיות).

28. אין להתבלבל ולראות בתובענה כאן כתובענה עצמאית, אשר בא לעולם ועומדת לבדה בחלל ריק, ללא התייחסות מתבקשת להליכים המוקדמים בין התובעת לביני).

29. שלושת ההליכים/התיקים הנם כרוכים זה בזה ובבחינת **סאגה משפטית אחת** ויש לקרוא את שלושת הכרכים (העלילה) מבראשית הדברים.

כרך I – תביעתי לפירוק שיתוף וחלוקת העיזבון

כרך II – תביעת התובעת שכאן למינוי מנהל עיזבון קבוע (נמחקה תוך חיוב התובעת בהוצאות)

כרך III – תביעת התובעת שכאן להשבת חוב מהעיזבון

30. למן הצורך והזיקה הישירה, לתובענה שכאן, אפרט כאן, **בקצרה**, בעניינם של כלל ההליכים להלן.

31. כאמור, ביום **04.09.2020**, הלכה אמי ז"ל לעולמה.

32. ביום **11.01.23** הגשתי את תביעתי לפירוק שיתוף וחלוקת העיזבון כנגד הנתבעת (התובעת בהליך שכאן) (תמ"ש 317070-01-23).

*** מצ"ב עותק מכתב התביעה **כנספח 3**

*** מצ"ב עותק מכתב ההגנה **כנספח 4**

33. ביום **01.03.23** הגישה התובעת שכאן בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע (ת"ע 2909-03-23).

*** מצ"ב עותק מכתב הבקשה **כנספח 5**

*** מצ"ב עותק מכתב התגובה **כנספח 6**

34. ביום 14.05.23 התנהל דיון בפני בית המשפט הנכבד בשני התיקים הנ"ל.

*** מצב עותק פרוטוקול דיון מיום 14.05.23 **כנספח 7**

35. ביום 13.06.23 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בשני התיקים הנ"ל.

במסגרת החלטה זו נמחקה בקשת התובעת שכאן למינוי מנהל עיזבון תוך חיובה בהוצאות.

במסגרת החלטה זו הורה בית המשפט הנכבד על פירוק השיתוף בדירת אמי המנוחה ז"ל ע"ד העמדתה למכירה בשוק החופשי למרבה במחיר וחלוקת התמורה בין התובעת לביני באופן שווה.

*** מצב עותק ההחלטה מיום 13.06.23 **כנספח 8'**

36. בהתאם להחלטה הנ"ל מונו, ביום 13.07.23, ב"כ הצדדים לכונסים לצורך ביצוע מכר הדירה הנ"ל.

במסגרת הליך הכינוס רכשה התובעת את חלקי (מחצית) בזכויות בדירת אמי ז"ל והליך זה הושלם ביום 12.09.24.

*** מצב עותק ההחלטה מיום 13.07.23 **כנספח 9'**

*** מצב עותק ההחלטה מיום 12.09.23 **כנספח 10'**

37. בין לבין, ביום **11.07.23**, הגישה התובעת את תובענתה שכאן (תובענה להשבת חוב מהעזבון).

תובענה אשר מוגשת כמעט בחלוף שלוש שנים מיום לכתה של אמי ז"ל לעולמה, לאחר שהתובעת בחרה לקחה לכיסה, בחוסר תם לב משוע, את מלוא תקבולי דמי השכירות (זו באמצעות ב"כ הפיקה הסכם שכירות על שמה בלבד כמשכירה בלעדית ויחידה של דירת אמי המנוחה ז"ל (!!!)).

מיסוך העשן והניסיון לתעתע בבית המשפט הנכבד

38. התובענה דן, שלא בכדי, מנוסחת, ביד מכוון, בצורה מתעתעת אשר בתקוות המנסח/ת להסית את עינו של בית המשפט הנכבד מהעובדות היבשות לאשורן. כך הדבר ובאותה שיטה לעניין ניסוח תצהירה של התובעת אשר אינו מפספס אף הזדמנות לספר סיפור ו/או לציין אירועים אשר מיהותם ו/או נסיבותיהם רחוקים צפון מדרום.

כך למשל: הנסיבות והסיבות עזיבתו של בא כוחי משולחן המו"מ במשרדו של עוה"ד XXXX.

39. תצהירה של התובעת (על נספחיו) הנו אוזחז במאות עמודים והכל ע"מ לייצר "נופך ורקע" לתובענה **כספית** אשר (להבנתי) לא רק שהינה נעדרת בסיס משפטי ראוי (ובכלל) אלא שכזו (תביעה כספית) חצתה את קו גבול ההתיישנות או לכל הפחות הוגשה בשיהוי ניכר ומקומם.

40. הניסיון "היצירתי" לאסוף/לצבור ולכרוך תשלומים ו/או חיובים (אשר כ"א מהם נוצר ו/או בוצע במועד מדויק), משך שנים רבות (החל משנת 2012 לשיטת התובעת), עובר למועד לכתה של אמי ז"ל לעולמה, לכדי טענת "צבירה וסילוק גירעון רעיוני אשר נצבר במהלך תקופה מתמשכת של 8 שנים !!!" לא יכול לעמוד במסגרת תביעה כספית (ובענייננו בפרט).

אסביר כאן את טענתי הנ"ל בפשטות מבלי ליתן לה שם ו/או הגדרה משפטית.

לשם הדוגמא וההבהרה –

באם בחרה התובעת לרכוש בעבור אמי (לכאורה) קומקום בשנת 2012 מדוע זו מבקשת ממני להחזיר ו/או לשלם לה מחצית מתשלום זה (ובכלל) ע"ד הגשת תביעה בשנת 2023. שאם לא חפצתי ו/או לא מצאתי לנכון (מכל סיבה שהיא) לרכוש לאמי ז"ל קומקום בשנת 2012 הכיצד ניתן לבוא אלי בדרישה וחיוב, בעניין זה, בשנת 2023 ?

התובעת איחדה בתובענתה אסופת תשלומים/חיובים/התחייבויות (בהם, לטענתה, נשאה באופן בלעדית) אשר כ"א מהם, לעצמו, צריך היה (ועודנו) להבחן במבחן ההתיישנות ו/או דיני השיהוי.

בענייננו, התובעת טוענת לגירעון מצטבר (רעיוני) אשר הלך ונוצר מימים ימימה (קו פרשת המים - לכאורה – מועד מכר הדירה ברח' XXX בשנת 2013 וצפונה לאחר מועד לכתה של אמי המנוחה

ז"ל לבית עולמה ואשר סולק על ידה ו/או זו נשאה בו באופן בלעדי במשך כל אותה תקופה (בתוך ובמשך 8 שנים !!!).

ואת החיוב הנ"ל בגין הגירעון הצבור הנ"ל (סכומי נאמד ו/או מתכמת ע"י ביצוע תחשיב סכומים כולל משנת 2012 ובחיסור הכנסות ו/או ההון העצמי של אמי המנוחה ז"ל) התובעת מבקשת כעת (בשנת 2023) להשית עלי ובצירוף רכיבי ריבית הצמדה !!! ???

זאת ועוד, לשם הדוגמא וההבהרה –

התובעת טוענת (ר' סעיף 27 לתצהירה) כי הועמדה "הלוואה מוסכמת", בסך של 35,000 ₪, לאחותי XXX.

לא מובהר בתצהיר מתי הועמדה ההלוואה ה"מוסכמת" הנ"ל, "מוסכמת" על ידי מי ? באם ניתנה ולא הושבה למנוחה ז"ל (לעזבונה) הכיצד ניתן ו/או מבקשת התובעת להשית עלי (כך יוצא) מחצית מחיוב/הוצאה זו ??? מה להלוואה זו [אשר בוודאי אינה עונה להגדרה של צרכי מחיית אמי ז"ל] ולחוב (הרעיוני) הצבור ?

ובאם לשיטת התובעת (כפועל יוצא), האחרונה סילקה ו/או נשאה מכספה בחוב זה, מה זה לענייני והכיצד ניתן ו/או צריך לחייבני בשל כך (ועוד בדיעבד) ???

סוף דבר

41. אבקש לדחות את התובענה תוך חיוב מתאים של התובעת בהוצאותי.
42. התובעת שלשלה לכיסה סך של 100,800 ₪ (לפחות) אשר נגבה כשכ"ד בגין דירת המנוחה ז"ל .
(4,200 ₪ לפחות לחודש X 12 ח' שכירות).
43. מתוך הסך הנ"ל זכאותי (מחציתו) עומדת על – סך של 50,400 ₪.
44. לאחר קיזוז חלקי בתשלום אשר שולם, בהתאם להסכמות ב"כ הצדדים, לצורך סילוק תביעת העובדת "טרה" (6,500 ₪) ולאחר תיסוף ההוצאות הפסוקות לטובתי (2,500 ₪) בהן חוייבה התובעת (החלטה מיום 13.06.23 בתיק ת"ע 2909-03-23) על זו להעביר לידיי סך כולל של 46,400 ₪ בצירוף ריבית והצמדה.
45. כאמור, יש לחייב את התובעת בהוצאותיי ובטרחתי לרבות שכר טרחת עו"ד.
46. הנני מצהירה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

XXXXXXXXXX

אישור עורך דין

הריני מאשר כי ביום 16.01.25 הופיעה בפניי, עו"ד בועז לביא (מ.ר. 39392) מרח' ורדינון אליעזר 3 בפתח תקווה, **גב' XXXXXXXX**, הנושאת ת.ז. מס' **XXXXX** שזוהתה על ידי. לאחר שהזהרתי את המצהירה, כי עליה להצהיר את האמת, וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה הנ"ל את נכונות הצהרתה אשר הוצגה לה במלואה, וחתמה עליה בפניי.

בועז לביא, עו"ד

ש.י. 038584215/04

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

למען הסר ספק, זכויות היוצרים בכתבי הטענות, ככל שהן קיימות, שייכות לעורכי הדין שערכו אותם. הוספת הסמליל (הלוגו) של אתר נבו באה אך כדי לסמל שכתב הטענות פורסם באתר נבו ושהמשתמש בו עושה שימוש באתר זה.